

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3339/2532

นางเสงี่ยม สุขวงกฏ
จำสืบเอกสารวัชชัย เรณูรส

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง

ในการชำระหนี้เงินยืม ผู้ยืมให้ผู้ให้ยืมรับเงินเดือนแทนผู้ยืมแล้วหักเงินเดือนชำระหนี้ดังกล่าว สมุดเซ็นรับเงินเดือนของทางราชการที่ผู้ให้ยืมลงชื่อรับเงินเดือนแทนผู้ยืมจึงเป็นหลักฐานการใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2532)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้คืนเงินกู้ ๒,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ได้กู้เงินโจทก์ไปจริงแต่ชำระหนี้แล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีข้อวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่า สมุดเซ็นรับเงิน เดือนของทางราชการที่โจทก์ลงชื่อรับเงินเดือนแทนจำเลยเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคสอง หรือไม่ การวินิจฉัย ข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์ซึ่งถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า โจทก์ลงชื่อรับเงินเดือน แทนจำเลยแล้วหักเงินเดือนของจำเลยใช้หนี้เงินที่จำเลยกู้ยืมโจทก์ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ตามนัย แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคสอง

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลแขวงนครราชสีมา - นางสาวสมศรี หฐจิตตวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเมธ อุปนิสากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ